

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 ramadan 1425 – 9 novembre 2004

147^{ème} année

N° 90

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics..... **3227**

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 novembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire hors classe..... **3228**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 novembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire..... **3228**

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004, modifiant le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant le taux minimum de fonds propres..... **3229**

Décret n° 2004-2553 du 2 novembre 2004, accordant à la société "Bieffe Medital" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... **3229**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination du directeur général de l'office de développement du Sud..... **3230**

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'institut national de la statistique..... **3230**

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et de techniciens de l'informatique des administrations publiques à l'institut national de la statistique.....	3230
Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux du corps des techniciens des administrations publiques à l'institut national de la statistique.....	3231
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Nomination du président-directeur général de l'office des terres domaniales.....	3231
Nomination du président-directeur général de l'office des céréales.....	3231
Nomination du directeur général de l'office de l'élevage et des pâturages.....	3231
Nomination du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie.....	3231
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	3231
Nomination de sous-directeurs.....	3231
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	3231
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole.....	3232
Nomination de chefs de service.....	3232
Nomination d'un chef de cellule.....	3232
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination d'ingénieurs en chef.....	3232
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	3232
Nomination d'un sous-directeur.....	3232
Ministère du Commerce	
Nomination d'un sous-directeur.....	3232
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2004-2575 du 2 novembre 2004, complétant le décret n° 2000-1119 du 22 mai 2000, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile.....	3232
Décret n° 2004-2576 du 2 novembre 2004, fixant les conditions que doivent remplir les agents relevant du ministère des technologies de la communication et du transport et des autorités régionales organisatrices des transports terrestres habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et de ses textes d'application.....	3233
Nomination du directeur de l'école supérieure des communications de Tunis.....	3233
Cessation de fonctions d'un directeur.....	3233
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 novembre 2004, fixant la liste des lignes reliant deux points situés à l'intérieur de deux zones relevant de deux autorités régionales organisatrices des transports terrestres limitrophes et classées comme étant des lignes de transport interurbain....	3234
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Décret n° 2004-2579 du 2 novembre 2004, portant création du centre 7 Novembre de vacances d'été et de loisirs pour enfants à Hammamet et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.....	3234
Ministère des Sports	
Attribution de l'ordre national du mérite.....	3236
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur.....	3236
Nomination de chefs de service.....	3237
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	3237
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 8 novembre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	3237
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination de directeurs régionaux.....	3237

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2004, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2005..... 3238

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs..... 3238

Décret n° 2004-2590 du 2 novembre 2004, portant création d'établissements d'œuvres universitaires..... 3240

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche..... 3240

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 1638-2003 du 4 août 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 25, 30, 38, 39 et 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 25 (nouveau). - Lorsqu'il est fait appel à des entreprises étrangères spécialisées dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité dûment justifiée, l'obligation d'associer des entreprises tunisiennes spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers des charges.

Article 30 (nouveau). - Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d'appel d'offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce, après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des marchés.

Cette autorisation est accordée sur la base d'un rapport dûment justifié et après avis de la commission des marchés compétente.

Article 38 (nouveau). - Les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie de consultation élargie conformément à l'article 39 du présent décret.

L'acheteur public doit, dans les cas où il est fait recours à la procédure d'une consultation élargie, observer une procédure écrite garantissant l'égalité des participants, l'équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.

Article 39 (nouveau). - Il peut être passé des marchés après mise en concurrence par voie de consultation élargie dans les cas suivants :

1- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel à la concurrence ou lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ou en cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles,

2- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquelles il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette la passation d'un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,

3- les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social à condition que le montant de ces marchés, toutes taxes comprises, n'excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars); pour les marchés-cadre, dont la durée d'exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,

4- les travaux forestiers et les travaux de conservation des eaux et du sol nécessitant des moyens d'encadrement limités et un matériel simple et qui sont confiés à des micro-entreprises ou à des groupements de développement dans le domaine de l'agriculture et de la pêche à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cent mille dinars (100.000 dinars) toutes taxes comprises.

Article 40 (nouveau). - Sont considérés des marchés négociés, les marchés conclus par l'acheteur public, sans que celui-ci observe intégralement les procédures et les modalités d'appel d'offres ou de la consultation élargie.

Il peut être passé des marchés négociés pour les marchés des travaux, de fournitures de biens ou services et de recherche dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur ou prestataire de services déterminé.

Art. 2. - Est remplacé, l'intitulé du chapitre quatre du titre deux du décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics par ce qui suit :

CHAPITRE QUATRE

La consultation élargie

Est ajouté un chapitre cinq sous l'intitulé "les marchés négociés" directement après l'article 39 du décret du 17 décembre 2002 sus-indiqué.

Art. 3. - Sont remplacés successivement dans les articles 82, 85, 98, 101, 136 et 147 du présent décret :

- le terme "entente directe précédée d'une consultation" par le terme "consultation élargie",

- le terme "entente directe non précédée d'une consultation" par le terme "marché négocié",

- le terme "entente directe" par le terme "consultation élargie ou marché négocié",

- le terme "entente directe précédée d'une consultation" par le terme "consultation élargie", et le terme «entente directe non précédée d'une consultation» par le terme "marché négocié",

- le terme "entente directe" par le terme "marché négocié",

- le terme "entente directe précédée d'une consultation" par le terme "consultation élargie".

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 novembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire hors classe.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire hors classe.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 31 janvier 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire hors classe.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2004.

Tunis, le 3 novembre 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 novembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 31 janvier 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2004.

Tunis, le 3 novembre 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004, modifiant le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant le taux minimum de fonds propres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, relative à la loi de finances de l'année 2003,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-518 du 10 mars 2003,

Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant le taux minimum de fonds propres, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-472 du 1^{er} mars 1999,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2129 du 2 septembre 2004,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-136 du 28 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le deuxième tiret du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier : paragraphe premier (deuxième tiret (nouveau)) :

- 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixée à 30% et 10% y compris les opérations d'acquisition d'unités modernes de production des petits pélagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinars.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2553 du 2 novembre 2004, accordant à la société "Bieffe Medital" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 14 juin 2004,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La société "Bieffe Medital" bénéficie d'une prime d'investissement de 5% calculée sur la base d'un coût d'investissement ne dépassant pas un montant maximum de 12,5 millions de dinars.

Art. 2. - La prime d'investissement citée à l'article premier susvisé est imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle créé par l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 et elle est débloquée sur deux tranches comme suit :

- 50% lorsque le coût du projet d'extension atteint 7 millions de dinars. Le déblocage de cette tranche est conditionné par la réalisation d'un taux d'intégration de 70% au moins, et ce, avant la fin de l'année 2004,

- 50% à l'achèvement de la réalisation du projet d'extension durant la période allant de 2004 à 2009.

Le taux d'intégration cité ci-dessus est déterminé par les services compétents du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 3. - La société "Bieffe Medital" est déchuée de la prime d'investissement accordée majorée des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-2554 du 2 novembre 2004.

Monsieur Mohamed Bensassi, assistant d'enseignement supérieur, est nommé directeur général de l'office de développement du Sud, à compter du 23 septembre 2004.

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'institut national de la statistique.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoire pour la participation au concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps communs des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national de la statistique (ministère du développement et de la coopération internationale), le 27 décembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13).

- spécialité statistique : (11),

- spécialité informatique : (2).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 novembre 2004.

Tunis, le 9 novembre 2004.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et de techniciens de l'informatique des administrations publiques à l'institut national de la statistique.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoire pour la participation au concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 5 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 15 novembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national de la statistique (ministère du développement et de la coopération internationale), le 27 décembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 novembre 2004.

Tunis, le 9 novembre 2004.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 novembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux du corps des techniciens des administrations publiques à l'institut national de la statistique.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 30 août 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux à l'institut national de la statistique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à l'institut national de la statistique (ministère du développement et de la coopération internationale), le 27 décembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux (spécialité statistique).

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix sept (17).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 novembre 2004.

Tunis, le 9 novembre 2004.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2555 du 2 novembre 2004.

Monsieur Abdelhakim El Khaldi est nommé président-directeur général de l'office des terres domaniales, et ce, à compter du 3 septembre 2004.

Par décret n° 2004-2556 du 2 novembre 2004.

Monsieur Mohamed Chokri Ayachi est nommé président-directeur général de l'office des céréales, et ce, à compter du 14 septembre 2004.

Par décret n° 2004-2557 du 2 novembre 2004.

Monsieur Said Khlij est nommé directeur général de l'office de l'élevage et des pâturages, et ce, à compter du 14 septembre 2004.

Par décret n° 2004-2558 du 2 novembre 2004.

Monsieur Amor Charmiti, directeur de recherche agricole, est chargé des fonctions de directeur général de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie, et ce, à compter du 9 août 2004.

Par décret n° 2004-2559 du 3 novembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Madame Fatma Maâmouri épouse Larbi, ingénieur général, chargée des fonctions de directeur du bureau d'appui à la femme rurale relevant du cabinet du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2560 du 3 novembre 2004.

Madame Hajer H'mam épouse Nouri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur financier à la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2561 du 3 novembre 2004.

Monsieur Zahreddine Ben Othman, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la supervision de la réalisation du barrage El Haraka et les ouvrages de dérivation de ses eaux à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzayatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2004-2562 du 3 novembre 2004.

Monsieur Jamel Bougheriou, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la supervision de la réalisation du barrage El Kamkoum et les ouvrages de dérivation de ses eaux à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzayatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2004-2563 du 3 novembre 2004.

Monsieur Faïçal H'ssaïri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2564 du 4 novembre 2004.

Monsieur Mustapha Essid, ingénieur des travaux enseignant, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez-El-Bab.

Par décret n° 2004-2565 du 3 novembre 2004.

Monsieur Abdelhamid Mnaja, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des groupements hydrauliques à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2566 du 3 novembre 2004.

Monsieur Abdelatif Boutouta, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du machinisme agricole à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2567 du 3 novembre 2004.

Madame Souad Sassi épouse Dkhil, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service du développement à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-2568 du 3 novembre 2004.

Monsieur Mohamed Ben Akremi Dhafouli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Kasba" au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2569 du 3 novembre 2004.

Madame Noura Laroussi, ingénieur principal au ministère de l'industrie et de l'énergie, est nommée dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2004-2570 du 3 novembre 2004.

Monsieur Jameleddine Hajji, ingénieur principal au ministère de l'industrie et de l'énergie, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2004-2571 du 3 novembre 2004.

Monsieur Nouredine Agrebi, ingénieur principal au ministère de l'industrie et de l'énergie, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2572 du 3 novembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Mahmoud Gdoura, urbaniste général, directeur de l'urbanisme au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-2573 du 3 novembre 2004.

Monsieur Hatem Ichaouia, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation des cadres à la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2004-2574 du 3 novembre 2004.

Monsieur Samir Bechouel, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation, de l'organisation des marchés et du suivi de l'approvisionnement à la direction du commerce intérieur à la direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services au ministère du commerce.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-2575 du 2 novembre 2004, complétant le décret n° 2000-1119 du 22 mai 2000, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée en vertu de la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, et notamment l'annexe 1 de ladite convention,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et notamment l'article 141 dudit code,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-1119 du 22 mai 2000, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures de l'ex-ministère du transport au ministère de technologie de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de la santé publique et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté à l'article 2 du décret n° 2000-1119 du 22 mai 2000 susvisé, un huitième alinéa libellé comme suit :

8) L'évaluation, lorsqu'il est nécessaire, des résultats des examens médicaux d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale, de la santé publique, des finances et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2576 du 2 novembre 2004, fixant les conditions que doivent remplir les agents relevant du ministère des technologies de la communication et du transport et des autorités régionales organisatrices des transports terrestres habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et de ses textes d'application.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 45,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les agents relevant du ministère des technologies de la communication et du transport et des autorités régionales organisatrices des transports terrestres qui sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, doivent avoir un grade minimum de technicien ou un grade équivalent.

Art. 2. - Les agents visés à l'article premier du présent décret doivent avoir exercé dans le domaine des transports terrestres pendant au moins trois ans et doivent avoir participé à une formation spécifique dans le domaine du contrôle des transports terrestres organisée ou supervisée par le ministère des technologies de la communication et du transport.

Art. 3. - Le programme de formation dans le domaine du contrôle des transports terrestres porte sur les thèmes suivants :

1/ - Textes législatifs et réglementaires régissant la circulation routière et les transports terrestres.

2/ - Le contrôle sur terrain :

- le contrôle sur route,
- le contrôle ferroviaire,
- le contrôle au sein des établissements.

3/ - La constatation des infractions :

- la rédaction des procès-verbaux,
- la saisie des documents et des véhicules.

4 / - Le traitement des procès-verbaux :

- la transaction,
- la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires,
- le dépôt et le retrait de la caution pécuniaire.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2577 du 2 novembre 2004.

Monsieur Lotfi Ammar, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des communications de Tunis, à compter du 16 août 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2578 du 2 novembre 2004.

Il est mis fin au fonctions de Monsieur Mohamed Naceur Ammar, professeur de l'enseignement supérieur militaire, en qualité de directeur de l'école supérieure des communications de Tunis, à compter du 16 août 2004.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 novembre 2004, fixant la liste des lignes reliant deux points situés à l'intérieur de deux zones relevant de deux autorités régionales organisatrices des transports terrestres limitrophes et classées comme étant des lignes de transport interurbain.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 16,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport.

Arrête :

Article premier. – La liste des lignes reliant deux points situés à l'intérieur de deux zones relevant de deux autorités régionales organisatrices des transports terrestres limitrophes et classées comme étant des lignes de transport interurbain est fixée conformément au tableau suivant :

Autorités régionales concernées	Lignes
Bizerte et Béja	Bizerte – Béja, Bizerte – Nefza, Bizerte – Medjez El Bab, Menzel Bourguiba – Nefza et Mateur – Nefza
Béja et Siliana	Béja – Siliana
Béja et Jendouba	Béja – Tabarka
Jendouba et Siliana	Jendouba – Siliana
Jendouba et Le Kef	Tabarka – Le Kef
Le Kef et Siliana	Le Kef – Robâa et Le Kef – Rohia
Le Kef et Kasserine	Le Kef - Kasserine et Touiref - Kasserine
Siliana et Kairouan	Siliana – Kairouan et Makthar – Kairouan
Kairouan et Zaghuan	Kairouan – Zaghuan
Kairouan et Sidi Bouzid	Kairouan – Sidi Bouzid et Kairouan – M'saken
Kairouan et Sfax	Kairouan – Sfax
Kairouan et Mahdia	Kairouan – Mahdia
Zaghuan et Nabeul	Zaghuan – Nabeul, Zaghuan – Kélibia, Zaghuan – Beni Khiair et El Fahs – Nabeul
Zaghuan et Sousse	Zaghuan – Sousse et El Fahs – Sousse
Nabeul et Sousse	Nabeul – Sousse et Korba – Sousse
Sfax et Mahdia	Sfax – Mahdia et Sfax – Souassi
Sfax et Sidi Bouzid	Sfax – Sidi Bouzid et Sfax – Meknassy
Sidi Bouzid et Kasserine	Sidi Bouzid – Kasserine
Sidi Bouzid et Gafsa	Sidi Bouzid – Gafsa et Meknassy – Gafsa
Gafsa et Kasserine	Gafsa – Kasserine, Gafsa – Bouchebka et Sbitla – Gafsa

Autorités régionales concernées	Lignes
Gafsa et Tozeur	Gafsa – Tozeur, Gafsa – Hazoua, Gafsa – Nafta, Metlaoui – Nafta et Redeyef – Nafta
Gafsa et Gabès	Gafsa – Gabès
Gafsa et Kébilli	Gafsa - Kébilli
Tozeur et Kébilli	Tozeur – Douz
Gabès et Sidi Bouzid	Gabès – Sidi Bouzid
Gabès et Sfax	Gabès – Sfax, El Hamma – Sfax et Gabès – Bir Ali Ben Kalifa
Gabès et Médenine	Gabès – Médenine, Gabès – Jerba, Gabès – Ben Guerden, Gabès - Zarzis, Gabès – Ras Jedir et El Hamma – Jerba
Médenine et Tataouine	Jerba – Tataouine et Jorf - Ghomrassen

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2004.

Le ministre des technologies de la communication et du transport

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 2004-2579 du 2 novembre 2004, portant création du centre 7 Novembre de vacances d'été et de loisirs pour enfants à Hammamet et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 relative à la loi des finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2003-69 du 20 octobre 2003, relative aux centres de vacances d'été et de loisirs pour enfants,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2874 du 7 décembre 2000, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Est créé, le centre 7 Novembre de vacances d'été et de loisirs pour enfants à Hammamet.

Art. 2. - Le centre fournit les prestations de services suivantes :

- séjours de vacances au profit des enfants ayant des besoins spécifiques, des enfants handicapés, des enfants de familles ayant un revenu limité et des enfants admis dans les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et les complexes de l'enfance,

- l'organisation durant les vacances scolaires des activités portant sur les domaines de l'informatique, des langues vivantes et des sports au profit des enfants admis dans les établissements cités au premier paragraphe du présent article,

- l'organisation des activités de loisirs au profit des enfants durant les vacances hebdomadaires,

- l'organisation, durant les vacances, d'activités d'animation au profit des enfants des ressortissants tunisiens à l'étranger, et ce, avec la collaboration de l'office des Tunisiens à l'étranger.

Chapitre II

Organisation administrative

Art. 3. - L'administration du centre comprend :

- le directeur,
- le conseil socio-éducatif.

Art. 4. - Le centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, parmi les agents appartenant au moins à la sous-catégorie "A2" de la catégorie "A".

Le directeur du centre bénéficie d'une indemnité de fonction d'un montant mensuel de cent (100) dinars et d'un logement de fonction au sein du centre.

Faute d'un logement de fonction, il bénéficie d'une indemnité de logement d'un montant mensuel de trente (30) dinars.

Section première – Le directeur

Art. 5. - Le directeur assure la direction administrative, financière et éducationnelle du centre conformément aux directives et sur la base des avis du conseil socio-éducatif, il est assisté par :

1 - le coordonnateur administratif et financier nommé par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance parmi les agents appartenant au moins à la sous-catégorie "A3" de la catégorie "A",

le coordonnateur administratif et financier bénéficie d'une indemnité de responsabilité d'un montant mensuel de cinquante (50) dinars.

2 - le personnel éducatif relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Le directeur du centre est chargé notamment :

- de superviser, avec la collaboration du personnel éducatif placé sous son autorité, la préparation et l'exécution des programmes d'animation et de loisirs,
- de veiller au respect du règlement intérieur du centre,
- d'établir le budget du centre et de veiller à son exécution,
- d'élaborer les rapports périodiques et annuels relatifs à l'activité du centre et de les transmettre à la ministre des affaires de la famille et de l'enfance,
- de gérer le personnel relevant de son autorité,
- de représenter le centre dans les actes à caractère civil.

Section II - Le conseil Socio-éducatif

Art. 6. - Le directeur est assisté, dans la direction du centre, par un conseil socio-éducatif composé comme suit :

* président : le directeur du centre,

* membres :

- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du fonds de la solidarité nationale 26/26,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
- un représentant des associations tunisiennes qui œuvrent dans le secteur de l'enfance, choisi par alternance parmi les membres de chacune d'elles,
- un représentant de l'association des amis des enfants des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.

Le président du conseil peut inviter toute personne ayant compétence pour assister aux réunions du conseil et émettre un avis sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Les membres du conseil socio-éducatif sont nommés par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Le secrétariat du conseil est confié au coordonnateur administratif et financier du centre.

Art. 7. - Le conseil socio-éducatif émet son avis sur :

- le projet du programme annuel de l'activité du centre,
- le projet du budget du centre,
- les rapports périodiques et annuels relatifs aux activités du centre et à l'exécution de son budget,
- le règlement intérieur du centre,
- la liste des enfants à admettre au centre.

Art. 8. - Le conseil socio-éducatif se réunit, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents, à défaut, les membres sont de nouveau convoqués et le conseil se réunit dans les huit (8) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix, en cas de partage celle de son président est prépondérante.

Art. 9. - Les convocations et l'ordre du jour sont notifiés à tous les membres du conseil huit (8) jours au moins avant la date de la tenue de la séance.

Les délibérations du conseil socio-éducatif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu, à cet effet, au siège du centre.

Le président du conseil adresse une copie du procès-verbal de chaque réunion à la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la réunion.

Chapitre III

Organisation financière

Art. 10. - Les recettes du centre comprennent :

- les dotations du budget de l'Etat,
- les subventions octroyées par l'Etat ou les collectivités locales ou les organismes nationaux,
- les revenus perçus par le centre en contrepartie des services rendus,
- les autres produits perçus par le centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les legs et les dons consentis au centre et dont l'acceptation est soumise, dans tous les cas, à l'accord préalable de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 11. - Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires pour assurer les missions du centre.

Art. 12. - Le directeur est l'ordonnateur du budget du centre.

Art. 13. - Un agent comptable est désigné auprès du centre pour réaliser les opérations de recettes et de dépenses conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 14. - La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2004-2580 du 7 octobre 2004.

L'ordre national du mérite dans le domaine du sport est attribué, à compter du 7 octobre 2004, aux personnes citées après :

Commandeur :

Messieurs :

Halim Jebeli,

Abdelhamid Jemi,

Meher Bouallègue,

Mohamed Farhat Chida,

Mohamed Charmi,

Abbès Seidi,

Ferès Hamdi.

Mesdames :

Afrah Gomdi,

Amna Ben Abid.

Officier :

Messieurs :

Mohamed Souheil Choukou,

Tahar Skhiri,

Heicem Ben Halima.

Chevalier :

Madame Fatma Kachroudi.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2581 du 4 novembre 2004.

Mademoiselle Souad Ghazouani, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de la gestion administrative et financière au centre national de transfusion sanguine.

Par décret n° 2004-2582 du 4 novembre 2004.

Le docteur Chebbi Henda, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service chargé de la formation et de l'information dans le domaine de la médecine d'urgence à la direction générale de santé au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2004-2583 du 4 novembre 2004.

Le docteur Lahouel Samir, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Mahdia.

Par décret n° 2004-2584 du 4 novembre 2004.

Le docteur Mhamdi Naceur, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Foussana (service de médecine).

Par décret n° 2004-2585 du 4 novembre 2004.

Monsieur Beni Daoud Ridha, pharmacien principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Tozeur (service de pharmacie).

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 8 novembre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 5 janvier 2005 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. — Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Odontologie légale : 1 poste,

Anatomie : 1 poste.

Art. 3. — Pour les besoins du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

Parodontologie : 1 poste.

Art. 4. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 4 décembre 2004.

Tunis, le 8 novembre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2586 du 4 novembre 2004.

Monsieur Zouheir Amri, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales et de la solidarité de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2587 du 4 novembre 2004.

Madame Noura Znati, administrateur du service social, est chargée des fonctions de directeur régional des affaires sociales et de la solidarité de la Manouba.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2588 du 4 novembre 2004.

Monsieur Sami Belguith, administrateur du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales et de la solidarité de Kébili.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 3 novembre 2004, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2005.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002 - 80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu l'arrêté du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport.

Arrête :

Article Premier. - Le présent arrêté fixe la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture de l'inscription des candidats pour l'année 2005.

Art. 2. - Les épreuves de la session principale se déroulent le vendredi 3 juin 2005 et jours suivants et celles de la session de contrôle le mercredi 22 juin 2005 et jours suivants.

Art. 3. - L'ouverture de l'inscription des candidats est fixée au lundi 1^{er} novembre 2004 et sa clôture au mardi 30 novembre 2004, et ce, dans les bureaux d'inscription ouverts dans chaque direction régionale de l'enseignement.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs sont basés sur des épreuves écrites.

La liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs est fixée comme suit :

- concours en mathématiques et physique (M-P),
- concours en physique et chimie (P-C),
- concours en technologie (T),
- concours en biologie et géologie (B-G).

Art. 2. - Les concours prévus à l'article premier ci-dessus sont ouverts aux :

- étudiants ayant accompli les deux années d'un cycle préparatoire aux études d'ingénieur et répondant aux conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés,

- étudiants méritants qui ont suivi un premier cycle d'une maîtrise scientifique ou technique et répondant aux conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.

Art. 3. - Les conditions de participation, les modalités d'organisation et la nature des épreuves, leurs coefficients et leurs durées pour chacun des concours, ouverts conformément à l'article premier indiqué ci-dessus, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Les programmes des épreuves de chacun des concours, ouverts conformément à l'article premier indiqué ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés.

Art. 5. - Les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs sont ouverts par un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des ministres concernés, qui fixera annuellement pour chaque concours :

- la date du concours ainsi que le calendrier de passage des différentes épreuves,
- les lieux de passage des épreuves,
- le nombre de places ouvertes par filière et par institution,
- la date limite de dépôt des dossiers de candidature et les modalités afférentes à ce dépôt.

Art. 6. - Les concours sont dotés d'un jury composé de cinq membres au moins, désignés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, parmi les directeurs et doyens des établissements de formation d'ingénieurs concernés par les concours ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences appartenant à ces établissements. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie désigne parmi eux le président du jury.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie désigne auprès du président du jury des concours un secrétaire chargé de veiller au bon déroulement des concours, de tenir les procès-verbaux des délibérations du jury et de participer à l'organisation et au déroulement des concours en collaboration avec les différentes parties concernées.

L'organisation matérielle des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et leur fonctionnement sont assurés par le jury en tenant compte des moyens des établissements chargés de formation d'ingénieurs et des établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et qui sont tenus de mettre à la disposition du jury les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de cette tâche.

Art. 7. - Le jury des concours doit nommer, parmi les enseignants de la spécialité, au moins deux enseignants responsables des épreuves pour chaque matière, dont un obligatoirement parmi les enseignants de la matière concernée au sein des établissements habilités à organiser des cycles préparatoires. Le jury désigne, en outre, un coordinateur parmi ces responsables. La mission de ces responsables est de veiller, sous l'autorité du jury des concours, au bon déroulement de l'épreuve concernée.

Art. 8. - A l'issue des épreuves et après délibérations, le jury établit, pour chaque concours et dans la limite des places ouvertes, la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.

Le jury établit, éventuellement, une liste complémentaire des candidats les mieux classés après ceux de la liste des admis. Le nombre de ces candidats, classés par ordre de mérite, est fixé par le jury.

La liste des candidats admis et la liste complémentaire sont affichées au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

Art. 9. - Chaque candidat inscrit sur la liste des admis ou sur la liste complémentaire doit exprimer un ordre de ses choix des filières des établissements concernés par le concours selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.

En ce qui concerne les établissements de formation d'ingénieurs agricoles, les choix seront classés selon les établissements concernés.

La répartition des candidats admis entre les filières des différents établissements s'effectue par le jury des concours à concurrence des places ouvertes, en respectant le choix exprimé par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement, au candidat le plus jeune. Le jury des concours peut également faire bénéficier ces candidats d'une inscription sur des listes d'attente de certaines filières parmi celles qui correspondent à leurs meilleurs choix. Le nombre total des inscrits sur chaque liste d'attente est fixé par le jury.

Le jury des concours à la possibilité d'inscrire les candidats de la liste complémentaire sur des listes d'attente de certaines filières, en tenant compte des choix exprimés par les candidats et en accordant la priorité aux mieux classés et en cas d'un même classement au candidat le plus jeune.

Ces résultats sont affichés au secrétariat des concours, dans les établissements habilités à organiser des cycles préparatoires et dans les centres d'examen.

Art. 10. - Les candidats admis et affectés à une filière d'un établissement ou les inscrits sur une liste d'attente d'une filière sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice du résultat obtenu, de confirmer le choix retenu.

Les candidats inscrits sur la liste complémentaire sont obligés de confirmer leurs places dans les listes d'attente, sous peine de perdre le bénéfice d'une possible affectation suite aux désistements de certains candidats de la liste des admis.

Sur la base des confirmations reçues, le jury des concours arrête la liste définitive des admis affectés aux différentes filières proposées, et ce, dans la limite des places ouvertes, en faisant bénéficier éventuellement les candidats de la liste des admis d'un meilleur choix et les candidats les mieux classés de la liste complémentaire des places non pourvues.

Art. 11. - Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 94-62 du 10 janvier 1994 susvisé.

Art. 12. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des technologies de la communication et du transport et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2590 du 2 novembre 2004, portant création d'établissements d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés, les établissements d'œuvres universitaires suivants :

- foyer universitaire à Kasserine,
- restaurant universitaire à Kasserine,
- cité universitaire à Tozeur,

- cité universitaire 7 Novembre 1987 à Médenine,
- Restaurant universitaire à Gabès.

Ces établissements sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n° 88-136 et la loi n° 88-137 susvisées.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2591 du 4 novembre 2004.

Monsieur Lamine Bouallagui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Kasserine.